

 中亚丝路保险有限公司 Sinoasia B&R Insurance	Типовой договор добровольного страхования имущества, являющегося предметом залога/лизинга Утверждено Протоколом Правления № 2024-39 от 30.09.2024 года
--	---

САҚТАНДЫРУ ШАРТЫ / ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

№ 5544174-BCCL

Сақтандыру түрі (сақтандыру өнімі) / Вид страхования (страховой продукт)	Кепіл/лизинг нысанасы болып табылатын мүлкікті ерікті сақтандыру Добровольное страхование имущества, являющегося предметом залога/лизинга	
Сақтандырушы / Страховщик	ТАӘ / Атауы / ФИО / Наименование	АО СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)"
	ЖСН/БСН, Орналасқан жері, Реквизиті / ИИН/БИН, Адрес, Банковские реквизиты	071240007099, Республика Казахстан, г. Алматы, A25X3D8, ул. Карасай батыра, 34/95, KZ398560000000528911 АО "Банк ЦентрКредит" KQJBKZKX
	Резиденттік белгісі / Признак резидентства	Резидент
	ЭҚОЖ (заңды тұлғалар үшін) / Сектор экономики (для юр.лиц)	Негосударственное страхование ущерба
	Лицензия	№ 2.1.31 от 30.01.2026 года
	Сайт	https://sinoasia.kz/
Сақтанушы / Страхователь	ТАӘ / Атауы / ФИО / Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq dental clinic"
	ЖСН/БСН, Орналасқан жері, Реквизиті / ИИН/БИН, Адрес, Банковские реквизиты	240740018363 РК, АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, Жилой массив Энергетик, улица Мұзафар Әлімбаев, дом 8, РК, АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, Жилой массив Энергетик, улица Мұзафар Әлімбаев, дом 8 KZ83722S000042036887 CASPKZKA АО «Kaspi Bank» 07 Негосударственные нефинансовые организации
	Резиденттік белгісі / Признак резидентства	Казахстан
	ЭҚОЖ (заңды тұлғалар үшін) / Сектор экономики (для юр.лиц)	Стоматологическая деятельность
	Лицензия	
Сақтандырылушы / Застрахованный	ТАӘ / Атауы / ФИО / Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq dental clinic"
	ЖСН/БСН, Орналасқан жері, Реквизиті / ИИН/БИН, Адрес, Банковские реквизиты	240740018363 РК, АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, Жилой массив Энергетик, улица Мұзафар Әлімбаев, дом 8, РК, АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, Жилой массив Энергетик, улица Мұзафар Әлімбаев, дом 8 KZ83722S000042036887 CASPKZKA АО «Kaspi Bank» 07 Негосударственные нефинансовые организации
	Резиденттік белгісі / Признак резидентства	Казахстан
	ЭҚОЖ (заңды тұлғалар үшін) / Сектор экономики (для юр.лиц)	Стоматологическая деятельность
	Лицензия	
Несие/лизинг шарты бойынша қалған қарыз сомасында пайда алушы / Выгодоприобретатель, в пределах суммы остатка долга по договору займа/лизинга	ТАӘ / Атауы / ФИО / Наименование	АО "Банк ЦентрКредит"
	ЖСН/БСН, Орналасқан жері, Реквизиті / ИИН/БИН, Адрес, Реквизиты	980640000093 РК, г.Алматы, Медеуский р-н, Проспект Аль-Фараби, 38
	Резиденттік белгісі / Признак резидентства	Резидент
	ЭҚОЖ (заңды тұлғалар үшін) / Сектор экономики (для юр.лиц)	64191 - деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя
Несие/лизинг шарты бойынша қалған қарыз сомасынан асатын пайда алушы / Выгодоприобретатель, свыше суммы остатка долга по договору займа/лизинга	ТАӘ / Атауы / ФИО / Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq dental clinic"
	ЖСН/БСН, Орналасқан жері, Реквизиті / ИИН/БИН, Адрес, Банковские реквизиты	240740018363 РК, АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, Жилой массив Энергетик, улица Мұзафар Әлімбаев, дом 8, РК, АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, Жилой массив Энергетик, улица Мұзафар Әлімбаев, дом 8



		KZ83722S000042036887 CASPKZKA АО «Kaspi Bank» 07 Негосударственные нефинансовые организации
	Резиденттік белгісі / Признак резидентства	Казахстан
	ЭҚОЖ (заңды тұлғалар үшін) / Сектор экономики (для юр.лиц)	Стоматологическая деятельность
Сақтандыру объектісі / Объект страхования	Сақтандыру объектісі Сақтанушының жылжымайтын мүлікті және/немесе жылжымалы мүлікті иеленумен, пайдаланумен және оған билік етумен байланысты мүліктік мүдделері болып табылады, ол №ОРА/2026/U/S/039039 несие/лизинг шартына сәйкес несие/лизинг нысанасы болып табылады «__» _____20_ж. / Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, использованием и распоряжением недвижимым и/или движимым имуществом, являющегося предметом займа/лизинга согласно Договору займа/лизинга №ОРА/2026/U/S/039039 Список имущества приведен в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора / Мүліктің тізімі осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 қосымшада келтірілген.	
Сақтандыру жағдайлары / Страховые случаи	Нәтижесінде сақтандырылған мүліктің бүлінуіне, жоғалуына (жойылуына), бүлінуіне әкеп соққан оқиғалар сақтандыру жағдайы болып табылады: 1) өрт, жарылыс, найзағай соғуы; 2) дүлей зілзала (жер сілкінісі, су тасқыны, су тасқыны, дауыл, дауыл, торнадо, көшкін, топырақтың шөгуі, құлау, тас құлау, көшкін, сел, бұршақ); 3) ақаулы су құбыры, кәріз, жылыту жүйелерімен залал келтіру; 4) соқтығысу, соққы (сақтандыруға жататын мүлікке көлік құралдарының соқтығысуы; жануарлардың сақтандырылған мүлікпен соқтығысуы); 5) үшінші тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттері, атап айтқанда: тонау; 6) басқарылатын ұшу аппараттарының немесе олардың бөліктерінің құлауы); 7) көрші үй-жайлардан (пәтерлерден, үйдің бір бөлігінен), сақтанушы үшін бөтен адамдардан, үй-жайлардан судың енуі. / Страховым случаем являются события, повлекшие за собой ущерб, утрату (гибель), повреждение застрахованного имущества, в результате: 1) пожара, взрыва, удара молнии; 2) стихийного бедствия (землетрясения, наводнения, затопления, бури, урагана, смерча, оползня, просадки грунта, обвала, камнепада, лавины, селя, града); 3) нанесения ущерба неисправной водопроводной, канализационной, отопительной системами; 4) столкновения, удара (наезда транспортных средств на имущество, подлежащего страхованию; столкновения животных с застрахованным имуществом); 5) противоправных действий третьих лиц, а именно: кражи со взломом, грабежа, разбоя; 6) падения пилотируемых летательных аппаратов или их частей); 7) проникновение воды из соседних помещений (квартир, части дома), чужих для страхователя, помещений.	
Действительная стоимость / Нақты құны	81 226 184.00 (Восемьдесят один миллион двести двадцать шесть тысяч сто восемьдесят четыре тенге 00 тиын)	
Сақтандыру сомасы / Страховая сумма	81 226 184.00 (Восемьдесят один миллион двести двадцать шесть тысяч сто восемьдесят четыре тенге 00 тиын)	
Сақтандыру сыйлықақысы. Төлем тәртібі, мерзімі, шарттары / Страховая премия. Порядок, срок, условия оплаты	77 164.00 (Семьдесят семь тысяч сто шестьдесят четыре тенге 00 тиын) Единовременно/Взносы до 07.07.2026	
Сақтандыру тарифы / Страховой тариф	0,095%	
Франшиза / Франшиза	Әрбір және кез келген сақтандыру жағдайы бойынша шартсыз шегерім сақтандырылған көлік құралының әрбір бірлігінің сақтандыру сомасының 5% құрайды; ұрлық және жалпы жоғалту тәуекелдері үшін шартсыз шегерім сақтандырылған көлік құралының әрбір бірлігінің сақтандыру сомасының 10% құрайды./ Безусловная франшиза по каждому и любому страховому случаю составляет 5% от страховой суммы каждой единицы застрахованного имущества; по рискам: пожар, взрыв, стихийные бедствия и полной гибели имущества, безусловная франшиза составляет 10% от страховой суммы каждой единицы застрахованного имущества	
Сақтандыру арқылы қорғаудың мерзімі / Срок действия Договора и страховой защиты	С 02.07.2026 по 01.07.2027 гг., (қоса алғанда, Алматы қ. стандартты уақыты) включительно, стандартное время г. Алматы	
Сақтандыру аймағы / Территория действия	Республика Казахстан	
Сақтандыру сомасының, сақтандыру төлемінің және сақтандыру сыйлықақысының валютасы / Валюта страховой суммы, страховой выплаты и страховой премии	Қазақстандық теңге / Казахстанский тенге	
Сақтандыру агенті / Страховой агент		
Жасалған күні және орны / Дата и место заключения	г. Алматы (қаласы), 01.07.2026 г.	
Сақтандырушы / Страховщик в лице Руководителя дирекции продаж Муханбеткалиева Нургуль Канатовна (Документ на право подписи Действующей на основании Доверенности №30 от 26.06.2026г.)	Сақтанушы / Страхователь Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq dental clinic" Директор ЖУСУПОВА МЕРУЕРТ ЕРСИНОВНА	

DOC ID KZDA9OX2026000060241547D48



_____МП/МО (подписант/қол қоюшы)	(Устав) _____МП/МО (подписант/қол қоюшы)
-------------------------------------	--

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1.1. В настоящих Общих условиях страхования используются следующие понятия: Страхователь – лицо, заключившее Договор страхования со Страховщиком; Страховщик - лицо, осуществляющее страхование, то есть обязанное при наступлении страхового случая в порядке, установленном Договором, произвести страховую выплату в пределах определенной Договором страховой суммы; Выгодоприобретатель – лицо, являющееся получателем страховой выплаты; Страховой случай – событие, с наступлением которого Договор предусматривает страховую выплату; Страховая сумма – установленная в Договоре сумма денег, в пределах которой Страховщик несет ответственность за выполнение своих обязательств по Договору. Страховая сумма является пределом ответственности Страховщика. В любом случае предельный размер страховой выплаты (предел ответственности) по каждому страховому случаю не превышает страховой суммы, указанной в Договоре. Страховая премия – установленная в Договоре сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие последним обязательств осуществления страховой выплаты при наступлении страхового случая, согласно условиям Договора; Страховая защита – обязательство Страховщика осуществить надлежащему лицу страховую выплату по страховым случаям, произошедшим в период действия страховой защиты, согласно условиям Договора. Период действия страховой защиты – это период, в течение которого у Страховщика возникает обязанность осуществить страховую выплату, при наступлении страхового случая. Безусловная франшиза – собственное участие Страхователя в возмещении ущерба. Безусловная франшиза, не подлежащая возмещению Страховщиком часть ущерба, вычитаемая из суммы страховой выплаты по каждому страховому случаю. Независимый эксперт — физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной деятельности. Территория страхования – территория, в пределах которой распространяется страховая защита. Суброгация – переход к страховщику, осуществившему страховую выплату, в пределах уплаченной суммы право требования, которое страхователь (застрахованный) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.	1. АНЫКТАМАЛАР 1.1. Осы жалпы сақтандыру шарттарында келесі ұғымдар қолданылады: Сақтанушы-сақтандырушымен сақтандыру шартын жасасқан тұлға; Сақтандырушы - сақтандыруды жүзеге асыратын, яғни сақтандыру жағдайы басталған кезде шартта белгіленген тәртіппен сақтандыру төлемін жүргізуге міндетті тұлға; Пайда алушы-сақтандыру төлемін алушы болып табылатын тұлға; Сақтандыру жағдайы- шарттың басталуымен сақтандыру төлемін көздейтін оқиға; Сақтандыру сомасы - шартта белгіленген ақша сомасы, оның шегінде сақтандырушы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға жауапты болады. Сақтандыру сомасы Сақтандырушының жауапкершілігінің шегі болып табылады. Кез келген жағдайда әрбір сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру төлемінің шекті мөлшері (жауапкершілік шегі) шартта көрсетілген сақтандыру сомасынан аспайды; Сақтандыру сыйлықақысы-шартта белгіленген ақша сомасы, оны Сақтанушы шарттың талаптарына сәйкес сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемін жүзеге асырудың соңғы міндеттемелерін қабылдағаны үшін сақтандырушыға төлеуге міндетті; Сақтандыру қорғанысы- сақтандырушының шарт талаптарына сәйкес сақтандыру қорғанысының қолданылу кезеңінде болған сақтандыру жағдайлары бойынша тиісті тұлғаға сақтандыру төлемін жүзеге асыру міндеттемесі; Сақтандыру қорғанысының қолданылу кезеңі-сақтандырушының сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемін жүзеге асыру міндеті туындайтын кезең; Шартсыз шегерім-сақтанушының залалды өтеуге өзінің қатысуы. Әрбір сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру төлемінің сомасынан шегерілетін, сақтандырушының өтеуіне жатпайтын шартсыз шегерім. Тәуелсіз сарапшы-бағалау қызметін жүзеге асыруға лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлға; Сақтандыру аумағы-сақтандыру қорғанысы қолданылатын аумақ. Суброгация-төленген сома шегінде сақтандыру төлемін жүзеге асырған сақтандырушыға өту сақтанушының (сақтандырылушының) сақтандыру нәтижесінде өтелген залалдар үшін жауапты тұлғаға талап ету құқығы.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами АО «СК «Sinoasia B&R (БиЭндАр)» добровольного страхования имущества от ущерба (далее именуемые «Правила»). 2.2. Предметом настоящего Договора является добровольное страхование движимого/недвижимого имущества, являющегося предметом залога/лизинга, в связи с чем Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а Страховщик при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Правилами. 2.3. Предметом лизинга могут быть здания, сооружения, машины, оборудование, инвентарь, транспортные средства, земельные участки и любые другие непотребляемые вещи. Предметом лизинга может быть движимое имущество, являющееся предметом залога/лизинга.	2. ШАРТТЫҢ МӘНІ 2.1. Осы Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және "Sinoasia B&R "СК" АҚ (БиЭндАр) "мүлікті залалдан ерікті сақтандыру ережелеріне (бұдан әрі"ережелер" деп аталады) сәйкес жасалды. 2.2. Осы Шарттың мәні кепіл/лизинг нысанасы болып табылатын жылжымалы/жылжымайтын мүлікті ерікті сақтандыру болып табылады, осыған байланысты Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын төлеуге міндеттенеді, ал Сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемін осы Шартта және Қағидаларда көзделген көлемде және талаптарда жүзеге асыруға міндеттенеді. 2.3. Лизингтің нысанасы ғимараттар, құрылыстар, машиналар, жабдықтар, жабдықтар, көлік құралдары, жер учаскелері және басқа да тұтынылмайтын заттар болуы мүмкін. Лизинг нысанасы кепіл/лизинг нысанасы болып табылатын жылжымалы мүлік болуы мүмкін.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Страхователь имеет право: 1) требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и обязанностей по настоящему Договору; 2) на требование о своевременном осуществлении страховой	3. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 3.1. Сақтандырушының құқығы: 1) сақтандырушыдан осы шарт бойынша сақтандыру шарттарын, өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге; 2) сақтандыру төлемін уақтылы жүзеге асыру туралы талапқа;

выплаты;

3) на досрочное расторжение настоящего Договора на условиях, оговоренных в нем;

4) на изменение страхового риска с соразмерным изменением страховой премии;

5) на обжалование в суде отказ Страховщика в осуществлении страховой выплаты;

6) на тайну страхования;

7) совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан, а также настоящему Договору.

3.2. Страхователь обязан:

1) при заключении настоящего Договора сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска;

2) сообщить Страховщику о других заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении имущества, указанного в настоящем Договоре;

3) своевременно сообщить Страховщику обо всех существенных изменениях в рисках в период действия настоящего Договора; информировать Страховщика о состоянии страхового риска;

4) своевременно уплачивать страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

5) сообщать всю дальнейшую информацию по страховому случаю и оказывать необходимую помощь Страховщику; уведомить Страховщика о наступлении страхового случая;

6) предоставить Страховщику (по требованию последнего) полномочия Страхователя при урегулировании споров в досудебном или судебном порядке с третьими лицами;

7) возратить Страховщику в срок, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента получения письменного уведомления, всю сумму страховой выплаты, если в течение установленных действующим законодательством Республики Казахстан сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое в соответствии с условиями настоящего Договора или действующего законодательства Республики Казахстан полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты;

8) за свой счет предпринять все разумные меры предосторожности для сохранения и поддержания в надлежащем состоянии застрахованного имущества, а также для предотвращения возможного ущерба; принять меры к уменьшению убытков от страхового случая;

9) по требованию Страховщика предоставить его уполномоченному лицу доступ к имуществу для осмотра и подписать составленный уполномоченным лицом Страховщика акт осмотра имущества;

10) предоставить Страховщику документы, подтверждающие основания досрочного прекращения действия Договора страхования по основаниям предусмотренным статьей 841 Гражданского Кодекса Республики Казахстан;

11) обеспечить переход к Страховщику права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая;

12) незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска в период действия Договора имущественного страхования;

13) выполнять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

При наступлении страхового случая:

1) предпринять все разумные меры для уменьшения дальнейшего ущерба;

2) немедленно сообщить в уполномоченные государственные органы о наступлении страхового случая, в чью компетенцию входит его рассмотрение;

3) письменно известить о наступлении страхового случая в срок не позднее трех рабочих дней Страховщика с указанием наиболее полных сведений о нем;

4) за свой счет собрать и представить Страховщику следующие документы:

для соблюдения условий получения страховой выплаты:

- копию договора займа/лизинга, со всеми приложениями к нему;
- заявление о наступлении страхового случая;
- договор страхования;
- удостоверение личности заявителя (для сверки);
- свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (если Страхователь является физическим лицом и осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность);
- доверенность на право ведения дел в страховой компании и получения страховой выплаты (для юридического лица или в случае представления интересов Выгодоприобретателя);

для доказательства интереса в сохранении застрахованного имущества от ущерба:

- документы, подтверждающие право владения, пользования и/или

3) осы шартты онда айтылған талаптармен мерзімінен бұрын бұзуға;

4) сақтандыру сыйлықақысының пропорционалды өзгеруімен сақтандыру тәуекелін өзгертуге;

5) Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуына сотта шағымдануға;

6) сақтандыру құпиясына;

7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, сондай-ақ осы шартқа қайшы келмейтін өзге де әрекеттер жасауға құқылы.

3.2. Сақтанушы міндетті

1) осы шартты жасасу кезінде сақтандырушыға сақтандыру тәуекелін бағалау үшін елеулі маңызы бар өзіне белгілі барлық мән-жайлар туралы хабарлауға міндетті;

2) сақтандырушыға осы шартта көрсетілген мүлікке қатысты басқа жасалған немесе жасалатын сақтандыру шарттары туралы хабарлауға;

3) осы шарттың қолданылу кезеңінде тәуекелдердегі барлық елеулі өзгерістер туралы сақтандырушыға уақтылы хабарлау; сақтандырушыға сақтандыру тәуекелінің жай-күйі туралы хабарлау ;

4) сақтандыру сыйлықақысын осы шартта белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде уақтылы төлеуге міндетті;

5) сақтандыру жағдайы бойынша барлық қосымша ақпаратты хабарлау және сақтандырушыға қажетті көмек көрсету; сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарлау ;

6) сақтандырушыға (соңғысының талабы бойынша) үшінші тұлғалармен сотқа дейінгі немесе сот тәртібімен дауларды реттеу кезінде Сақтанушының өкілеттігін беруге;

7) егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген талап қою ескіру мерзімдері ішінде осы шарттың немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес сақтанушыны немесе пайда алушыны толық немесе ішінара айыратын мән-жай анықталса, сақтандырушыға жазбаша хабарлама алған сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде сақтандыру төлемінің барлық сомасын қайтаруға сақтандыру төлемін алу құқығы;

8) өз есебінен сақтандырылған мүлікті сақтау және тиісті жағдайда ұстау, сондай-ақ ықтимал залалдың алдын алу үшін барлық ақылға қонымды сақтық шараларын қолдану; сақтандыру жағдайынан болатын шығындарды азайту үшін шаралар қабылдау;

9) Сақтандырушының талабы бойынша оның уәкілетті тұлғасына қарап-тексеру үшін мүлікке қолжетімділік беруге және сақтандырушының уәкілетті тұлғасы жасаған мүлікті қарап-тексеру актісіне қол қоюға құқылы;

10) Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 841-бабында көзделген негіздер бойынша сақтандыру шартының қолданысын мерзімінен бұрын тоқтату негіздерін растайтын құжаттарды сақтандырушыға ұсынсын;

11) сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға талап ету құқығын сақтандырушыға көшуді қамтамасыз ету;

12) егер бұл өзгерістер мүліктік сақтандыру шартының қолданылу кезеңінде сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса, сақтандырушыға шарт жасасу кезінде хабарланған мән-жайларда өзіне белгілі болған елеулі өзгерістер туралы сақтандырушыға дереу хабарлау;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді орындау.

Сақтандыру жағдайы басталған кезде:

1) одан әрі залалды азайту үшін барлық ақылға қонымды шараларды қабылдау;

2) құзыретіне оны қарау кіретін сақтандыру жағдайының басталғаны туралы уәкілетті мемлекеттік органдарға дереу хабарлауға міндетті;

3) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы ол туралы неғұрлым толық мәліметтерді көрсете отырып, Сақтандырушының үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жазбаша хабардар етуге міндетті;

4) өз есебінен сақтандырушыға мынадай құжаттарды жинауға және ұсынуға міндетті:

сақтандыру төлемін алу шарттарын сақтау үшін:

- қарыз/лизинг шартының көшірмесі, оған барлық қосымшалармен бірге;
- сақтандыру жағдайының басталуы туралы өтініш;
- сақтандыру шарты;
- өтініш берушінің жеке куәлігі (салыстыру үшін);
- жеке тұлғаны дара кәсіпкер ретінде тіркеу туралы куәлік (егер сақтанушы жеке тұлға болып табылса және дара кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса);
- сақтандыру компаниясында істерді жүргізу және сақтандыру төлемін алу құқығына сенімхат (заңды тұлға үшін немесе пайда алушының мүдделері ұсынылған жағдайда);

сақтандырылған мүлікті залалдан сақтау мүддесін дәлелдеу үшін:

- сақтандырылған мүлікті иелену, пайдалану және/немесе оған билік ету құқығын растайтын құжаттар (сатып алу-сату, жалдау шарты немесе мүлікті иелену, пайдалану және/немесе оған билік ету құқығын растайтын өзге де құжат);

распоряжения застрахованным имуществом (договор купли-продажи, аренды или иной документ, подтверждающий право владения, пользования и/или распоряжения имуществом);

- копию Договора займа и договора залога, заверенные надлежащим образом;

для доказательства наличия страхового случая:

- документы, составленные специально уполномоченными органами (комиссиями), осуществляющими расследование, классификацию и учет событий, рассматриваемых в качестве страховых случаев и подтверждающие факт наступления страхового случая;

для доказательства размера причиненных убытков:

- составленный Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) перечень утраченного и/или поврежденного имущества с указанием степени повреждения;

- товарные накладные и чеки, акты сдачи-приема работ, калькуляции, сметы на ремонтно-восстановительные работы;

отчет независимого эксперта;

- иные документы, подтверждающие размер причиненного ущерба;

- если рассмотрение страхового случая производится соответствующими государственными органами – заключение этих органов (решение, постановление или приговор суда, постановления органов предварительного следствия, постановления о прекращении, либо приостановлении уголовного производства и т.д.);

- документы, подтверждающие расходы, понесенных Страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытков;

- документы, необходимые для перехода к Страховщику права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая;

- выполнять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

3.3. Страховщик имеет право:

1) на получение от Страхователя сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба (страхового риска) и оценку страхового риска;

2) на своевременное получение страховой премии;

3) на своевременное уведомление о наступлении страхового случая;

4) на документальное подтверждение наступления страхового случая;

5) требовать изменения условий настоящего Договора или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, в случае получения достоверной информации об обстоятельствах, влекущих увеличение данного страхового риска;

6) на досрочное расторжение настоящего Договора и возмещения ущерба, понесенного в результате неисполнения Страхователем своих обязанностей по нему;

7) затребовать от Страхователя дополнительные документы, не указанные настоящим Договором, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие представляет невозможным установление обстоятельств и/или факта наступления страхового случая и/или определение размера ущерба;

8) до начала действия настоящего Договора осуществлять осмотр имущества с последующим составлением акта и обязательным его визируванием Страхователем;

9) на предъявление регрессного требования к лицу, виновному в наступлении страхового случая;

10) требовать от Страхователя выполнения всех условий настоящего Договора;

11) при необходимости, направлять запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт, причины, обстоятельства наступления страхового случая и размер причиненного ущерба. В случае если компетентные органы располагают материалами, дающими основание Страховщику отказать в страховой выплате, то отсрочить выплату до выяснения всех обстоятельств;

12) сократить список необходимых документов, предоставляемых Страхователем при рассмотрении вопроса о наступлении страхового случая, если сочтет их достаточными для принятия решения;

13) совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан, а также настоящему Договору.

3.4. Страховщик обязан:

1) своевременно принять заявление о наступлении страхового случая; рассмотреть вопрос об осуществлении страховой выплаты;

2) в случае признания наступившего события страховым случаем, предусмотренным Договором и Правилами, осуществить страховую выплату в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

3) возместить Страхователю (Застрахованному) расходы, произведенные им для уменьшения ущерба при страховом случае, но не более 5% от страховой суммы, установленной настоящим Договором. Такие расходы возмещаются в фактических размерах, однако с тем, чтобы общая сумма страховой выплаты и компенсации расходов не превысила страховой суммы, предусмотренной

- тиісті түрде куәландырылған қарыз шартының және кепіл шартының көшірмесі;

сақтандыру жағдайының бар-жоғын дәлелдеу үшін:

- сақтандыру жағдайлары ретінде қаралатын оқиғаларды тексеруді, жіктеуді және есепке алуды жүзеге асыратын және сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын арнайы уәкілетті органдар (комиссиялар) жасаған құжаттар;

келтірілген залалдың мөлшерін дәлелдеу үшін:

- сақтанушы (сақтандырылушы, пайда алушы) зақымдану дәрежесін көрсете отырып, жоғалған және/немесе бүлінген мүліктің жасаған тізбесі;

- тауарлық жүкқұжаттар мен чектер, жұмыстарды тапсыру-қабылдау актілері, калькуляциялар, жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарына сметалар; тәуелсіз сарапшының есебі;

- келтірілген залалдың мөлшерін растайтын өзге де құжаттар;

- егер сақтандыру жағдайын қарауды тиісті мемлекеттік органдар жүргізсе-осы органдардың қорытындысы (сот шешімі, қаулысы немесе үкімі, алдын ала тергеу органдарының қаулылары, қылмыстық іс жүргізуді тоқтату не тоқтата тұру туралы қаулы және т. б.);

- шығындарды болдырмау немесе азайту мақсатында Сақтанушының шеккен шығындарын растайтын құжаттар;

- сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға талап ету құқығын сақтандырушыға өту үшін қажетті құжаттар;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы шартта көзделген өзге де әрекеттерді орындауға міндетті.

3.3. Сақтандырушының құқығы:

1) сақтанушыдан сақтандыру жағдайының туындау ықтималдығын және ықтимал залалдың (сақтандыру тәуекелінің) мөлшерін айқындау үшін елеулі маңызы бар мән-жайлар туралы мәліметтерді алуға және сақтандыру тәуекелін бағалауға;

2) сақтандыру сыйлықақысын уақтылы алуға;

3) сақтандыру жағдайының басталуы туралы уақтылы хабарлауға;

4) сақтандыру жағдайының басталуын құжаттамалық растауға;

5) осы шарттың талаптарын өзгертуді немесе осы сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар туралы дұрыс ақпарат алған жағдайда тәуекелдің ұлғаюына пропорционалды түрде қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуді талап ету;

6) осы шартты мерзімінен бұрын бұзуға және сақтанушының ол бойынша өз міндеттерін орындамауы нәтижесінде келтірілген залалды өтеуге;

7) егер нақты мән-жайларды ескере отырып, олардың болмауы сақтандыру жағдайының туындау мән-жайларын және/немесе фактісін анықтау және/немесе залалдың мөлшерін айқындау мүмкін болмаса, сақтанушыдан осы шартта көрсетілмеген қосымша құжаттарды талап етуге міндетті;

8) осы шарттың қолданысы басталғанға дейін кейіннен актіні жасай отырып және Сақтанушы оған міндетті түрде бұрыштама қоя отырып, мүлікті қарап-тексеруді жүзеге асыруға міндетті;

9) сақтандыру жағдайының басталуына кінәлі адамға регрессиялық талап қоюға;

10) сақтанушыдан осы шарттың барлық талаптарын орындауды талап етуге;

11) қажет болған жағдайда сақтандыру жағдайының басталу фактісін, себептерін, мән-жайларын және келтірілген залалдың мөлшерін растайтын тиісті құжаттар мен ақпаратты ұсыну туралы құзыретті органдарға сұрау салулар жіберу. Егер құзыретті органдарда сақтандырушыға сақтандыру төлемінен бас тартуға негіз беретін материалдар болса, онда барлық мән-жайлар анықталғанға дейін төлемді кейінге қалдыру керек;

12) егер олар шешім қабылдау үшін жеткілікті деп есептесе, сақтандыру жағдайының басталуы туралы мәселені қарау кезінде сақтанушы ұсынатын қажетті құжаттардың тізімін қысқартуға;

13) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, сондай-ақ осы шартқа қайшы келмейтін өзге де әрекеттер жасауға құқылы.

3.4. Сақтандырушы міндетті

1) сақтандыру жағдайының басталуы туралы өтінішті уақтылы қабылдауға; сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы мәселені қарастыру;

2) болған оқиға шартта және қағидаларда көзделген сақтандыру жағдайы деп танылған жағдайда, осы шартта белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде сақтандыру төлемін жүзеге асырсын ;

3) сақтанушыға (сақтандырылушыға) сақтандыру жағдайы кезінде залалды азайту үшін, бірақ осы шартта белгіленген сақтандыру сомасынан 5% - дан аспайтын шығыстарды өтеуге міндетті. Мұндай шығыстар нақты мөлшерде өтеледі, алайда сақтандыру төлемі мен шығыстардың өтемақысының жалпы сомасы Шартта көзделген сақтандыру сомасынан аспауы үшін;

4) сақтандыру құпиясын қамтамасыз ету;

5) Сақтанушы (сақтандырылған) немесе жәбірленуші (пайда алушы) не олардың өкілі сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті барлық құжаттарды ұсынбаған жағдайда, соңғы құжат қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оларды жетіспейтін құжаттар туралы хабардар ету;

Договором. 4) обеспечить тайну страхования; 5) в случае непредставления Страхователем (Застрахованным) или потерпевшим (выгодоприобретателем) либо их представителем всех документов, необходимых для осуществления страховой выплаты, уведомить их о недостающих документах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия последнего документа; 6) выполнять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.	6) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді орындауға міндетті.
--	--

DOC ID KZDA9OX2026000060241547D48



4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

- Страховая выплата осуществляется на основании документов, предоставленных Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем), указанных в Разделе 4 настоящего Договора.
- Сумма страховой выплаты по имуществу не может превышать его действительной (рыночной) стоимости и рассчитывается исходя из реального ущерба, но не более страховой суммы, установленной настоящим Договором.
- Размер ущерба определяется на основании отчета, составляемого независимым экспертом, имеющим соответствующую лицензию.
- Кроме суммы безусловной франшизы, из размера подлежащей страховой выплаты Страховщик удерживает все суммы, уплаченные Страхователю в результате получения компенсации от третьих лиц.
- Страховая выплата осуществляется по каждому застрахованному объекту с учетом определенной договором страхования франшизы и страховой суммы в следующем порядке:
- 1) если в договоре страхования страховая сумма определена в размере действительной (страховой) стоимости застрахованного имущества, страховая выплата осуществляется в размере реального ущерба, но в пределах страховой суммы, с учетом подпунктов 3) – 5) настоящего пункта;
 - 2) если в договоре страхования страховая сумма на момент заключения договора определена ниже действительной стоимости застрахованного имущества, размер страховой выплаты определяется пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости имущества, но в пределах страховой суммы, с учетом подпунктов 3) – 5) настоящего пункта. Размер страховой выплаты (СВ) определяется по формуле: $СВ = Y \times C/СИ - F - O$, где: Y – размер реального ущерба; C – страховая сумма; СИ – страховая стоимость имущества; F – франшиза; O – годные остатки;
- Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает действительную стоимость объекта страхования, договор страхования в той части страховой суммы, которая превышает действительную стоимость на момент заключения договора является недействительной.
- 3) если размер страховой выплаты, определенный в подпунктах 1), 2) настоящего пункта, не превышает размера франшизы, установленной договором страхования, страховая выплата не уплачивается;
 - 4) если размер страховой выплаты, определенной в подпунктах 1), 2) настоящего пункта, превышает размер безусловной франшизы, страховая выплата осуществляется за вычетом установленного договором страхования размера безусловной франшизы;
 - 5) если в договоре страхования франшиза не установлена, страховая выплата осуществляется в соответствии с подпунктами 1), 2) настоящего пункта;
- Размер реального ущерба определяется:
- 1) на основании акта экспертизы, произведенной независимым экспертом, имеющим соответствующую лицензию на проведение экспертных работ, по направлению Страховщика, или расчёт ущерба (калькуляция), составленный Страховщиком исходя из расчета стоимости восстановления поврежденного имущества за минусом начисленной амортизации (износа), имевшей место до наступления страхового случая. 2) при полной гибели, уничтожении (хищении) имущества – в размере оценочной стоимости имущества, но не выше указанной в договоре страхования страховой суммы за вычетом имеющихся остатков, годных для использования и реализации, с учетом износа. Полной гибелью (уничтожением) имущества считается такое повреждение имущества, когда затраты на его ремонт (восстановление) с учетом износа превышают 80% действительной стоимости имущества. Степень повреждения определяется по каждому объекту отдельно.
- В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере убытков каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Независимая экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. Если результатами экспертизы будет установлено, что отказ страховщика в части страховой выплаты не был обоснованным, страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и суммы страховой выплаты, уплаченной после проведения экспертизы.
- 4.8.** Страховщик обязан принять решение об осуществлении страховой выплаты и осуществить страховую выплату либо принять решение об отказе в осуществлении страховой выплаты и направить Страхователю и Выгодоприобретателю письменное мотивированное уведомление в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов.
- 4.9.** После осуществления страховой выплаты Страховщик продолжает нести ответственность в пределах страховой суммы, уменьшенной на размер осуществленной страховой выплаты.

4. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМДЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ МЕН ТАЛАПТАРЫ

- 4.1.** Сақтандыру төлемі осы шарттың 4-бөлімінде көрсетілген Сақтанушы (сақтандырылған, пайда алушы) ұсынған құжаттар негізінде жүзеге асырылады.
- 4.2.** Мүлік бойынша сақтандыру төлемінің сомасы оның нақты (нарықтық) құнынан аспауға тиіс және нақты залал негізге алына отырып есептеледі, бірақ осы шартта белгіленген сақтандыру сомасынан аспауға тиіс.
- 4.3.** Залалдың мөлшері тиісті лицензиясы бар тәуелсіз сарапшы жасаған есеп негізінде айқындалады.
- 4.4.** Шартсыз франшиза сомасынан басқа, сақтандырушы сақтанушыға үшінші тұлғалардан өтемақы алу нәтижесінде төленген барлық сомаларды сақтандыруға жататын төлем мөлшерінен ұстайды.
- 4.5.** Сақтандыру төлемі әрбір сақтандырылған объект бойынша сақтандыру шартында айқындалған франшизаны және сақтандыру сомасын ескере отырып мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
- 1) Егер сақтандыру шартында сақтандыру сомасы сақтандырылған мүліктің нақты (сақтандыру) құны мөлшерінде айқындалса, сақтандыру төлемі нақты залал мөлшерінде, бірақ осы тармақтың 3) – 5) тармақшалары ескеріле отырып, сақтандыру сомасы шегінде жүзеге асырылады;
 - 2) Егер сақтандыру шартында шартты жасасу сәтіндегі сақтандыру сомасы сақтандырылған мүліктің нақты құнынан төмен болып айқындалса, сақтандыру төлемінің мөлшері сақтандыру сомасының мүліктің нақты құнына қатынасына барабар, бірақ осы тармақтың 3) – 5) тармақшаларын ескере отырып, сақтандыру сомасы шегінде айқындалады. Сақтандыру төлемінің (ст) мөлшері мына формула бойынша айқындалады: $ст = Y \times C/СИ - F - O$, мұндағы: Y – нақты залалдың мөлшері; C – сақтандыру сомасы; СИ – мүліктің сақтандыру құны; F – франшиза; O – жарамды қалдықтар; Егер сақтандыру шартында айқындалған сақтандыру сомасы сақтандыру объектісінің нақты құнынан асып кетсе, сақтандыру сомасының шарт жасалған кездегі нақты құнынан асатын бөлігіндегі сақтандыру шарты жарамсыз болып табылады.
 - 3) егер осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында айқындалған сақтандыру төлемінің мөлшері сақтандыру шартында белгіленген шегерім мөлшерінен аспаса, сақтандыру төлемі төленбейді;
 - 4) егер осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында айқындалған сақтандыру төлемінің мөлшері шартсыз франшиза мөлшерінен асып кетсе, сақтандыру төлемі сақтандыру шартында белгіленген шартсыз франшиза мөлшерін шегергенде жүзеге асырылады;
 - 5) егер сақтандыру шартында франшиза белгіленбесе, сақтандыру төлемі осы тармақтың 1), 2) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;
- 4.6.** Нақты зиянның мөлшері анықталады:
- 1) сақтандырушының жолдамасы бойынша сараптама жұмыстарын жүргізуге тиісті лицензиясы бар тәуелсіз сарапшы жүргізген сараптама актісінің негізінде немесе сақтандыру жағдайы басталғанға дейін орын алған есептелген амортизацияны (тозуды) шегергендегі бүлінген мүлікті қалпына келтіру құнын есептеу негізінде сақтандырушы жасаған залалды есептеу (калькуляция) негізінде жүзеге асырылады.
 - 2) мүліктің толық жойылуы, жойылуы (ұрлануы) кезінде – мүліктің бағалау құны мөлшерінде, бірақ тозуды ескере отырып, пайдалануға және өткізуге жарамды қолда бар қалдықтарды шегергенде сақтандыру шартында көрсетілген сақтандыру сомасынан жоғары емес. Мүліктің тозуын ескере отырып, оны жөндеуге (қалпына келтіруге) жұмсалатын шығындар мүліктің нақты құнының 80% - асатын кезде мүліктің мұндай зақымдануы мүліктің толық жойылуы (жойылуы) болып есептеледі. Зақымдану дәрежесі әрбір объект бойынша жеке анықталады.
- 4.7.** Тараптар арасында шығындардың себептері мен мөлшері туралы даулар туындаған жағдайда Тараптардың әрқайсысының тәуелсіз сараптама жүргізуді талап етуге құқығы бар. Тәуелсіз сараптама оны жүргізуді талап еткен тараптың есебінен жүргізіледі. Егер сараптама нәтижелері бойынша сақтандырушының сақтандыру төлемі бөлігінде бас тартуы негізді болмағаны анықталса, сақтандырушы бастапқыда төлеуден бас тартылған Соманың және сараптама жүргізілгеннен кейін төленген сақтандыру төлемі сомасының арақатынасына сәйкес келетін сараптама бойынша шығыстардың үлесін өзіне алады.
- 4.8.** Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы шешім қабылдауға және сақтандыру төлемін жүзеге асыруға не сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылдауға және барлық қажетті құжаттарды алған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде сақтанушыға және пайда алушыға жазбаша дәлелді хабарлама жіберуге міндетті.
- 4.9.** Сақтандыру төлемі жүзеге асырылғаннан кейін сақтандырушы жүзеге асырылған сақтандыру төлемінің мөлшеріне азайтылған сақтандыру сомасы шегінде жауапкершілікті жалғастырады.

5. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ

5.1. Не является страховым случаем, и Страховщик не осуществляет страховую выплату, если утрата (гибель) или повреждение имущества произошли вследствие:

- 1) войны, вторжения, враждебных действий иностранного государства, военных или подобных им операций (в независимости от того объявлена война или нет) или гражданской войны;
- 2) мятежа, забастовки, локауты, гражданских беспорядков, приобретающих размеры или разрастающихся до народного восстания, бунта, гражданских волнений; военного мятежа, революции, военного захвата или узурпации власти, конфискации; реквизиции или национализации имущества, терроризма;
- 3) стихийных бедствий при объявлении до момента заключения договора страхования территории страховой защиты зоной стихийного бедствия;
- 4) радиоактивного излучения или загрязнения радиоактивным топливом или радиоактивными отходами от сжигания атомного топлива, воздействия ядерной энергии;
- 5) обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем;
- 6) дефектов, которые были известны Страхователю (Застрахованному) на момент заключения договора страхования;
- 7) постепенно действующих причин, включая, но не ограничиваясь, износом, ржавчиной, коррозией, плесенью, грибом, мокрым или сухим гниением, постепенным ухудшением, латентными дефектами, врожденными изъянами, медленно развивающейся деформацией или искажением, отходами насекомых, действиями паразитов/микробов любого вида и грызунами;
- 8) протечки крыш (если только крыша не повреждена во время страхового случая) или оставления открытыми дверей, окон или форточек;
- 9) течи из автоматических спринклерных систем пожаротушения, включая их ложное срабатывание;
- 10) обработки огнем, теплом или иного термического воздействия с целью переработки или и в иных целях (например, для сушки, варки, глажения, копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов и т.д.);
- 11) если страховый случай наступил в результате использования не сертифицированного или контрафактного оборудования, деталей, механизмов и т.д.;
- 12) ущерба, причиненного имуществу, в результате брака, допущенного изготовителем материалов, использованных при строительстве имущества, а также ущерба, причиненного в результате заводского брака;
- 13) применения и складирования Страхователем (Застрахованным) огнеопасных, ядовитых, взрывоопасных и едких материалов;
- 14) расходы по погрузке, перегрузке, разгрузке застрахованного движимого имущества;
- 15) ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате проникновения в помещение, покрываемое страховой защитой, жидкостей (в том числе дождя) снега, града и грязи через незакрытые окна, двери;
- 16) проведения строительно-монтажных работ;
- 17) проведения нефтяных операций, буровых работ, выхода скважины из-под контроля, подземной добычи полезных ископаемых;
- 18) ошибок, допущенных при программировании, вводе носителей данных, маркировке, неосторожном уничтожении электронной информации в результате воздействия магнитных полей;
- 19) использования специально не оговоренных и не рекомендованных заводом-изготовителем запасных частей, комплектующих и/или расходных материалов;
- 20) необеспечения сохранности застрахованного имущества, а именно: оставления имущества без надлежащей охраны, если в Заявлении это предусмотрено, не приведения в рабочее положение запорных устройств и/или приспособлений, а равно отсутствия таковых, отсутствие иных мер безопасности, предусмотренных Заявлением, а равно не приведения их в рабочее положение;
- 21) нецелевого использования имущества, а также использования его с нарушением инструкции по эксплуатации и иных норм и правил, установленных в Республике Казахстан, либо использование имущества в целях иных, чем тех, которые указаны в Заявлении Страхователя, использования имущества с технической неисправностью, о которой Страхователь/Выгодоприобретатель знал или должен был знать;
- 22) хищения застрахованного движимого имущества без следов взлома либо насильственного проникновения в помещение, в котором находится застрахованное движимое имущество, а равно пропажи застрахованного движимого имущества при таинственных (неизвестных) обстоятельствах;
- 23) во время ремонта, смены любого бака, устройства или водопроводных труб;
- 24) кражи или расхищения имущества вовремя или непосредственно

5. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІНЕН БАС ТARTY

5.1. Сақтандыру жағдайы болып табылмайды және егер мүлктің жоғалуы (жойылуы) немесе бүлінуі салдарынан болса, сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асырмайды:

- 1) соғыс, басып кіру, шет мемлекеттің дұшпандық әрекеттері, әскери немесе сол сияқты операциялар (соғыс жарияланғанына немесе жарияланбағанына қарамастан) немесе азаматтық соғыс;
- 2) көтеріліс, ереуіл, локаут, азаматтық тәртіпсіздіктер, халықтық көтеріліс, бүлік, азаматтық толқулар; әскери көтеріліс, революция, билікті әскери басып алу немесе басып алу, тәркілеу; мүлкті, терроризмді реквизициялау немесе мемлекет меншігіне алу;
- 3) дүлей зілзала аймағы сақтандыру қорғау аумағын сақтандыру шартын жасасу сәтіне дейін хабарлаған кезде дүлей зілзалалар;
- 4) атом отынын жағудан, атом энергиясының әсерінен радиоактивті сәулелену немесе радиоактивті отынмен немесе радиоактивті қалдықтармен ластану;
- 5) егер құлау сақтандыру жағдайынан туындамаса, құрылыстардың құлауы немесе олардың бір бөлігі;
- 6) сақтандыру шартын жасасу кезінде сақтанушыға (сақтандырылушыға) белгілі болған ақаулар;
- 7) тозу, тот, коррозия, көгеру, көгеру, дымқыл немесе құрғақ шірік, біртіндеп нашарлау, жасырын ақаулар, туа біткен ақаулар, баяу дамып келе жатқан деформация немесе бұрмалану, жәндіктер қалдықтары, кез келген түрдегі паразиттер/микробтардың әрекеттері және кеміргіштерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, біртіндеп әрекет ететін себептер;
- 8) шатырлардың ағып кетуі (егер сақтандыру жағдайы кезінде шатыр зақымдалмаса) немесе есіктер, терезелер немесе терезелер ашық қалдырылуы;
- 9) автоматты өрт сөндіру спринклер жүйелерінен ағу;
- 10) қайта өңдеу мақсатында немесе өзге де мақсаттарда (мысалы, металдарды кептіру, пісіру, үтіктеу, темекі шегу, қуыру, ыстық өңдеу немесе балқыту үшін және т. б.) отпен, жылумен немесе өзге де термиялық әсермен өңдеу;
- 11) егер сақтандыру жағдайы сертификатталмаған немесе контрафактілі жабдықты, бөлшектерді, механизмдерді және т. б. пайдалану нәтижесінде пайда болса.;
- 12) мүлкті салу кезінде пайдаланылған материалдарды дайындаушы жол берген неке нәтижесінде мүлікке келтірілген залал, сондай-ақ зауыттық неке нәтижесінде келтірілген залал;
- 13) Сақтанушының (сақтандырылушының) от қауіпті, улы, жарылыс қауіпті және каустикалық материалдарды қолдануы және қоймаға салуы;
- 14) сақтандырылған жылжымалы мүлкті тиеу, қайта тиеу, түсіру жөніндегі шығыстар;
- 15) сақтандырылған мүлікке сақтандыру қорғанысымен жабылатын үй-жайға, қардың, бұршақтың және кірдің жабық терезелер, есіктер арқылы сұйықтықтардың (оның ішінде жаңбырдың) енуі нәтижесінде келтірілген залал;
- 16) құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу;
- 17) мұнай операцияларын, бұрғылау жұмыстарын жүргізу, ұңғыманың бақылаудан шығуы, пайдалы қазбаларды жерасты өндіру;
- 18) магнит өрістерінің әсерінен электрондық ақпаратты бағдарламау, деректерді жеткізгіштерді енгізу, таңбалау, абайсызда жою кезінде жіберілген қателер;
- 19) дайындаушы зауыт арнайы келіспеген және ұсынбаған қосалқы бөлшектерді, жинақтауыштарды және/немесе шығыс материалдарын пайдалану;
- 20) сақтандырылған мүлктің сақталуын қамтамасыз етпеу, атап айтқанда: егер өтініште бұл көзделсе, мүлкті тиісті күзетусіз қалдыру, бекіту құрылғыларын және/немесе құрылғыларын жұмыс жағдайына келтірмеу, сол сияқты олардың болмауы, өтініште көзделген өзге де қауіпсіздік шараларының болмауы, сол сияқты оларды жұмыс жағдайына келтірмеу;
- 21) мүлкті мақсатсыз пайдалану, сондай-ақ оны пайдалану жөніндегі нұсқаулықты және Қазақстан Республикасында белгіленген өзге де нормалар мен қағидаларды бұза отырып пайдалану не мүлкті Сақтанушының өтінішінде көрсетілгендерден өзгеше мақсаттарда пайдалану, Сақтанушы/пайда алушы білген немесе білуге тиіс техникалық ақауы бар мүлкті пайдалану;
- 22) сақтандырылған жылжымалы мүлкті бұзу ізінсіз ұрлау не сақтандырылған жылжымалы мүлік орналасқан үй-жайға күштеп кіру, сол сияқты жұмбақ (белгісіз) мән-жайлар кезінде сақтандырылған жылжымалы мүлкті жоғалту;
- 23) кез келген бакты, құрылғыны немесе су құбырларын жөндеу, ауыстыру кезінде;
- 24) мүлкті уақтылы немесе тікелей сақтандыру жағдайынан кейін ұрлау немесе ұрлау;
- 25) тиісті органдардың келісімінсіз сақтандырылған объектіні қайта жоспарлау, реконструкциялау бойынша дербес жүргізілген жұмыстардың салдарынан туындаған залал және жүк көтергіш конструкциялардың әлсіреуіне әкеп соққан сақтандырушыны

после страхового случая; 25) ущерб, возникшего вследствие самостоятельно произведенных работ по перепланировке, реконструкции застрахованного объекта без согласования с соответствующими органами и не уведомления Страховщика, которые привели к ослаблению несущих конструкций; 26) по убыткам от бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного естественными процессами в атмосфере, Страховщик осуществляет страховую выплату только в том случае, если скорость ветра, причинившего убыток, превышала 20 м/с (метров в секунду). Скорость ветра подтверждается справками соответствующего уполномоченного органа или учреждения (РГП Казгидромет и т.п.)— 27) в результате воздействия электрического тока с возникновением огня или без него (например, перепады силы тока и электрического напряжения в сети; нарушение изоляции, в том числе короткого замыкания: замыкания в обмотке, замыкания на корпус или замыкания на землю; недостаточный контакт; отказ измерительных, регулирующих приборов и приборов, обеспечивающих безопасность). 5.2. Страховщик не несет ответственность за убытки, нанесенного: 1) наличным деньгам, текущим счетам, распискам, иностранной валюте, долговым обязательствам, ценным бумагам, чекам, облигациям; 2) движимому имуществу, хранящемуся на открытом месте в результате стихийных бедствий и других природных явлений; 3) автотранспортным средствам, средствам передвижения по дорогам, прицепах, железнодорожным локомотивам и подвижному составу, средствам передвижения по воде или воздуху; 4) маркам, документам, манускриптам, деловой документации, компьютерным системам записи, образцам, моделям, планам, чертежам, рисункам, сувенирам, антиквариату, редким книгам или произведениям искусства; 5) имуществу или сооружениям в процессе строительства, возведения или установки; 6) исследовательским работам по замене и восстановлению информации ценных документов или записей, включая на магнитных или электронных носителях; 7) линии электропередач; 8) музыкальным инструментам, предметам искусства, чертежам, планам, образцам, ювелирным изделиям; 9) ювелирным изделиям, наличности, и/или другим ценностям, размещенным в ячейках сейфов банка; Дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, усовершенствованием или изменением прежнего состояния имущества и другие, не обусловленные данным страховым случаем, в сумму реального ущерба не включаются, и страхованием не покрываются. 5.3. Страховщик вправе полностью или частично отказать Страхователю в страховой выплате, если страховой случай произошел вследствие: 1) умышленных действий Страхователя, Застрахованного и(или) Выгодоприобретателя, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости; 2) действий Страхователя, Застрахованного и(или) Выгодоприобретателя, признанных в установленном законодательными актами порядке умышленными преступлениями или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем. 5.4. Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее: 1) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях; 2) умышленное принятие Страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая; 3) получение Страхователем соответствующего возмещения убытка от лица, виновного в причинении убытка; 4) воспрепятствование Страхователем Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в установлении размера причиненного им убытка; 5) неуведомление Страховщика о наступлении страхового случая в установленные договором сроки; 6) отказ Страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказ передать Страховщику документы, необходимые для перехода к Страхователю права требования. 5.5. Не подлежит возмещению: 1) моральный вред, упущенная выгода, неустойка (штрафы, пеня, проценты), а также потеря товарного вида; 2) расходы на техническое, профилактическое и гарантийное	хабарламау; 26) дауылдан, құйыннан, дауылдан, торнадодан немесе атмосфералдағы табиғи процестерден туындаған ауа массаларының өзге де қозғалысынан болған залалдар бойынша Сақтандырушы шығын келтірген желдің жылдамдығы 20 м/с (секундына метр) асқан жағдайда ғана сақтандыру төлемін жүзеге асырады. Желдің жылдамдығы тиісті уәкілетті органның немесе мекеменің (Қазгидромет РМК және т. б.) анықтамаларымен расталады; 27) оттың пайда болуымен немесе онсыз электр тогының әсерінен (мысалы, желідегі ток күші мен электр кернеуінің айырмашылығы; оқшаулаудың бұзылуы, оның ішінде қысқа құрылталу; орамдағы тұйықталу, корпусқа тұйықталу немесе жерге тұйықталу; байланыстың жеткіліксіздігі; қауіпсіздікті қамтамасыз ететін өлшеу, реттеу аспаптары мен аспаптарының істен шығуы). 5.2. Сақтандырушы келтірілген залал үшін жауап бермейді: 1) қолма-қол ақшаға, ағымдағы шоттарға, қолжаттарға, шетел валютасына, борыштық міндеттемелерге, бағалы қағаздарға, чектерге, облигацияларға; 2) дүлей зілзалалар мен басқа да табиғи құбылыстар нәтижесінде ашық жерде сақталатын жылжымалы мүлікке; 3) автокөлік құралдарына, жолдар, тіркемелер, теміржол локомотивтері және жылжымалы құрам бойынша жүріп-тұру құралдарына, су немесе ауа арқылы жүріп-тұру құралдарына; 4) маркаларға, құжаттарға, қолжазбаларға, іскерлік құжаттамаға, компьютерлік жазу жүйелеріне, үлгілерге, модельдерге, жоспарларға, сызбаларға, суреттерге, кәдесыйларға, антиквариатқа, сирек кездесетін кітаптарға немесе өнер туындыларына; 5) құрылыс, тұрғызу немесе орнату процесінде мүлікке немесе құрылыстарға; 6) магниттік немесе электрондық тасығыштарды қоса алғанда, құнды құжаттар немесе жазбалар ақпаратын ауыстыру және қалпына келтіру жөніндегі зерттеу жұмыстарына; 7) электр беру желілері; 8) музыкалық аспаптарға, өнер заттарына, сызбаларға, жоспарларға, үлгілерге, зергерлік бұйымдарға; 9) банк сейфтерінің ұяшықтарында орналастырылған зергерлік бұйымдарға, қолма-қол ақшаға және/немесе басқа да құндылықтарға; Жұмыстарды жүргізудің жеделдігінен, мүліктің бұрынғы жай-күйінің жетілдірілуінен немесе өзгеруінен туындаған қосымша шығындар және осы сақтандыру жағдайымен шартталмаған басқалар нақты залал сомасына енгізілмейді және сақтандыру өтелмейді. 5.3. Егер сақтандыру жағдайы салдарынан болған болса, сақтандырушы сақтанушыға сақтандыру төлемінен толық немесе ішінара бас тартуға құқылы: 1) қажетті қорғаныс және аса қажеттілік жағдайында жасалған іс-әрекеттерді қоспағанда, Сақтанушының, сақтандырылушының және(немесе) пайда алушының сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның басталуына ықпал ететін қасақана іс-әрекеттері; 2) Сақтанушының, сақтандырылушының және(немесе) пайда алушының заңнамалық актілерде белгіленген тәртіппен сақтандыру жағдайына себеп-салдарлық байланыстағы қасақана қылмыстар немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар деп танылған әрекеттері. 5.4. Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуы үшін мыналар да негіз бола алады: 1) сақтанушының сақтандырушыға сақтандыру объектісі, сақтандыру тәуекелі, сақтандыру жағдайы және оның салдары туралы көрінеу жалған мәліметтерді хабарлауы; 2) сақтанушының сақтандыру жағдайынан шығынды азайту жөнінде шараларды қасақана қабылдауы; 3) Сақтанушының залал келтіргені үшін кінәлі адамнан залалдың тиісті өтемін алуы; 4) сақтанушының сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталу мән-жайларын тергеп-тексеруге және ол келтірген залалдың мөлшерін белгілеуге кедергі келтіруі; 5) сақтандырушыға шартта белгіленген мерзімдерде сақтандыру жағдайының басталуы туралы хабарламау; 6) сақтанушының сақтандыру жағдайының басталуына жауапты адамға өзінің талап ету құқығынан бас тартуы, сондай-ақ сақтандырушыға талап ету құқығын сақтанушыға өту үшін қажетті құжаттарды беруден бас тартуы. 5.5. Өтеуге жатпайды: 1) моральдық зиян, жоғалған пайда, тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұлдар, пайыздар), сондай-ақ тауар түрінің жоғалуы; 2) мүлікке техникалық, профилактикалық және кепілдік қызмет көрсетуге арналған шығыстар; 3) мүлікті реконструкциялауға және қайта жабдықтауға, оның жекелеген бөліктерін, бөлшектерін мен тораптарын олардың тозуына, техникалық ақауына байланысты және сақтандыру жағдайына жатпайтын басқа да себептер бойынша жөндеуге немесе ауыстыруға байланысты жұмыстар; 4) мүліктің зақымдануы сақтандыру жағдайынан туындамаған бөліктерін (бөлшектерін) жөндеу немесе ауыстыру құны;
---	---

обслуживание имущества; 3) работы, связанные с реконструкцией и переоборудованием имущества, ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей и узлов из-за их изношенности, технического брака и по другим причинам, не относящимся к страховому случаю; 4) стоимость ремонта или замены частей (деталей) имущества, повреждение которых не вызвано страховым случаем; 5) стоимость отсутствующих частей (деталей, агрегатов), отсутствие которых не имеет прямого отношения к рассматриваемому страховому случаю; 6) расходы, связанные с применением сверхнормативных тарифов, расценок и коэффициентов; 7) иные расходы, ведущие к увеличению стоимости застрахованного имущества. 5.6. Не подлежит возмещению ущерб по страховому случаю, причиненный в следствие: 1) нарушения Страхователем установленных законодательством правил и норм противопожарной безопасности, безопасности проведения работ или иных аналогичных норм, или если такие нарушения осуществлялись с ведома Страхователя; 2) эксплуатации Страхователем технически неисправного имущества; 3) несоблюдение Страхователем условий настоящего Договора, а также положений действующего законодательства Республики Казахстан влечет отказ в осуществлении страховой выплаты Страхователю. Освобождение Страховщика от осуществления страховой выплаты Страхователю одновременно освобождает Страховщика от осуществления страховой выплаты Выгодоприобретателю.	5) болмауы қаралатын сақтандыру жағдайына тікелей қатысы жоқ, жоқ бөлшектердің (бөлшектердің, агрегаттардың) құны; 6) нормативтен тыс тарифтерді, бағалар мен коэффициенттерді қолдануға байланысты шығыстар; 7) сақтандырылған мүлік құнының ұлғаюына әкеп соғатын өзге де шығыстар. 5.6. Сақтандыру жағдайы бойынша келтірілген залал өтелуге жатпайды: 1) Сақтанушының заңнамада белгіленген өртке қарсы қауіпсіздік қағидалары мен нормаларын, жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігін немесе өзге де осыған ұқсас нормаларды бұзуы немесе егер мұндай бұзушылықтар Сақтанушының хабардар етуімен жүзеге асырылса; 2) Сақтанушының техникалық ақаулы мүлікті пайдалануы; 3) Сақтанушының осы Шарттың талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелерін сақтамауы сақтанушыға сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуға әкеп соғады. Сақтандырушыны сақтанушыға сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босату бір мезгілде сақтандырушыны пайдалушыға сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатады.
---	--

6. СУБРОГАЦИЯ 6.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату по Договору, переходит в пределах этой суммы право регрессного требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб. Страхователь обязан при получении страховой выплаты передать Страховщику все имеющиеся у него документы, необходимые для реализации права этого требования. 6.2. При отказе Страхователя от претензий к указанному лицу или от прав, обеспечивающих реализацию требований к нему, а также при отказе передать Страховщику документы, необходимые для предъявления регрессного требования, Страховщик освобождается от выплаты той части страховой суммы, которую он мог бы взыскать с лица, виновного в причинении ущерба в порядке регрессного требования. 16.3. Перешедшее к Страховщику право регрессного требования реализуется по желанию Страховщика, даже если это прямо не установлено Договором.	6. СУБРОГАЦИЯ 6.1. Шарт бойынша сақтандыру төлемін жүзеге асырған сақтандырушыға Сақтанушының келтірілген зиян жауапты тұлғаға қоятын кері талап қою құқығы осы сома шегінде ауысады. Сақтанушы сақтандыру төлемін алған кезде сақтандырушыға өзінде бар, осы талап ету құқығын іске асыру үшін қажетті барлық құжаттарды беруге міндетті. 6.2. Сақтанушы көрсетілген тұлғаға талап қоюдан немесе оған қойылатын талаптардың іске асырылуын қамтамасыз ететін құқықтардан бас тартқан кезде, сондай-ақ сақтандырушыға кері талап қою үшін қажетті құжаттарды беруден бас тартқан кезде, Сақтандырушы кері талап қою тәртібімен залал келтіруге кінәлі тұлғадан өндіріп алуы мүмкін сақтандыру сомасының бөлігін төлеуден босатылады. 16.3. Сақтандырушыға ауысқан регрестік талап ету құқығы, тіпті бұл шартта тікелей белгіленбесе де, Сақтандырушының қалауы бойынша іске асырылады.
7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 7.1. Внесение изменений и дополнений в Договор производится по соглашению сторон, на основании письменного заявления одной из сторон. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями обеих сторон.	7. ШАРТТЫ ӨЗГЕРТУ 7.1. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу Тараптардың бірінің жазбаша өтініші негізінде тараптардың келісімі бойынша жүргізіледі. Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулардың екі Тараптың уәкілетті өкілдері оларды жазбаша ресімдеген және қол қойған жағдайда заңды күші болады.
8. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 8.1. Действие настоящего Договора прекращается в случаях: 1) истечения срока его действия; 2) в случае осуществления Страховщиком страховой выплаты в полном размере страховой суммы; 3) вступления в законную силу решения суда о признании настоящего Договора не действительным; 4) в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Страхователя или Страховщика, а также по соглашению Сторон. О намерении досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 8.3. При досрочном расторжении настоящего Договора по требованию Страхователя по основаниям, предусмотренным п.1 ст.841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, а также при заключении дополнительного соглашения по вопросу уменьшения страховой суммы по Договору, Страховщик возвращает ему уплаченные им страховые премии за не истекший период действия Договора, рассчитываемый по следующей формуле: При досрочном расторжении: $C = П - ((П / Cr) * K) - (П * 10\%) - B,$ где: C – страховая премия, подлежащая возврату; П – размер страховой премии согласно договору страхования; Cr – срок страхования (в днях); K – количество использованных дней; B* – размеры осуществленной/подлежащей осуществлению выплаты по Договору; 10% - процент удержания за ведение дела. 8.4. При досрочном прекращении настоящего Договора по требованию Страховщика, последний возвращает Страхователю уплаченные им страховые премии за неистекший период действия Договора за вычетом понесенных расходов на ведение дела в размере 10% от общей суммы страховой премии, а также за вычетом произведенных страховых выплат в отношении данного объекта страхования по настоящему Договору. 8.5. При досрочном прекращении настоящего Договора по требованию Страхователя по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, если это не связано с обстоятельствами, указанными в п. 1 ст. 841 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, уплаченные страховщику страховая премия, либо её часть возврату не подлежат. 8.6. В случае несвоевременной оплаты очередного страхового взноса, при оплате страховой премии в рассрочку, действие страховой защиты по настоящему Договору страхования приостанавливается со дня, следующего за днем просроченного срока оплаты очередного страхового взноса, и при наступлении страхового случая в данный период Страховщик вправе отказать в страховой выплате. Страховая защита возобновляется с момента оплаты очередного взноса в порядке, установленном Договором страхования.	8. ШАРТТЫ ТОҚТАТУ ТАЛАПТАРЫ 8.1. Осы шарттың қолданылуы мынадай жағдайларда тоқтатылады: 1) оның қолданылу мерзімі аяқталғанда; 2) сақтандырушы сақтандыру сомасының толық мөлшерінде сақтандыру төлемін жүзеге асырған жағдайда; 3) осы шартты жарамсыз деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енген; 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа жағдайларда. 8.2. Осы шарт сақтанушының немесе Сақтандырушының талабы бойынша, сондай-ақ тараптардың келісімі бойынша мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін. Осы шартты мерзімінен бұрын бұзу ниеті туралы тараптар бір-бірін бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын хабардар етуге міндетті. 8.3. Осы шартты Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 841-бабының 1-тармағында көзделген негіздер бойынша сақтанушының талабы бойынша мерзімінен бұрын бұзған кезде, сондай-ақ шарт бойынша сақтандыру сомасын азайту мәселесі бойынша қосымша келісім жасасқан кезде сақтандырушы оған шарттың қолданылу мерзімі аяқталмаған, мынадай формула бойынша есептелетін сақтандыру сыйлықақыларын қайтарады: Мерзімінен бұрын тоқтату кезінде: $C = N - ((N / Cr) * K) - (N * 10\%) - B,$ қайда: C – қайтарылатын сақтандыру сыйлықақысы; N – сақтандыру шартына сәйкес сақтандыру сыйлықақысының мөлшері; Cr – сақтандыру мерзімі (күндермен); K – пайдаланылған күндер саны; B* – шарт бойынша жүзеге асырылған/жүзеге асырылуға жататын төлем мөлшері; 10% - істі жүргізу үшін ұстап қалу пайызы. 8.4. Осы шарт Сақтандырушының талабы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде соңғысы сақтанушыға шарттың қолданылу мерзімі аяқталмаған кезеңі үшін өзі төлеген сақтандыру сыйлықақыларын сақтандыру сыйлықақысының жалпы сомасының 10% мөлшерінде іс жүргізуге жұмсалған шығыстарды шегергенде, сондай-ақ осы Шарт бойынша осы сақтандыру объектісіне қатысты жүргізілген сақтандыру төлемдерін шегергенде қайтарады. 8.5. Осы шарт Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 841-бабының 2-тармағында көзделген негіздер бойынша сақтанушының талабы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде, Егер бұл Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 841-бабының 1-тармағында көрсетілген мән-жайларға байланысты болмаса, сақтандырушыға төленген сақтандыру сыйлықақысы не оның бір бөлігі қайтарылуға жатпайды. 8.6. Кезекті сақтандыру жарнасын уақтылы төлемеген жағдайда, сақтандыру сыйлықақысын бөліп-бөліп төлеген кезде, осы сақтандыру шарты бойынша сақтандыру қорғаудың қолданылуы кезекті сақтандыру жарнасын төлеудің мерзімі өткен күннен кейінгі күннен бастап тоқтатыла тұрады және осы кезеңде сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандырушы сақтандыру төлемінен бас тартуға құқылы. Сақтандыру қорғанысы сақтандыру шартында белгіленген тәртіппен кезекті жарнаны төлеген сәттен бастап қайта басталады.

9. ТАЙНА СТРАХОВАНИЯ 9.1. Тайна страхования включает в себя сведения о размерах страховой суммы, выкупной суммы и оплаченных страховых премий, а также иных условиях Договора страхования, относящихся к личности Страхователя, Застрахованного или Выгодоприобретателя. 9.2. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения, составляющие тайну страхования, за исключением случаев предоставления информации другому профессиональному участнику страхового рынка, связанных с заключением Договоров страхования или перестрахования, а также случаев, предусмотренных законодательными актами. 9.3. Тайна страхования может быть раскрыта третьему лицу на основании письменного согласия Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя). 9.4. В случае разглашения Страховщиком сведений, составляющих тайну страхования, Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) вправе потребовать возмещения причиненных убытков, а в надлежащих случаях – компенсации морального вреда.	9. САҚТАНДЫРУ ҚҰПИЯСЫ 9.1. Сақтандыру құпиясы сақтандыру сомасының, сатып алу сомасының және төленген сақтандыру сыйлықақыларының мөлшері, сондай-ақ сақтанушының, сақтандырылушының немесе пайда алушының жеке басына қатысты сақтандыру шартының өзге де талаптары туралы мәліметтерді қамтиды. 9.2. Сақтандыру нарығының басқа кәсібі қатысушысына сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттарын жасасуға байланысты ақпарат беру жағдайларын, сондай-ақ заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, сақтандырушы өзінің кәсібі қызметі нәтижесінде алған сақтандыру құпиясын құрайтын мәліметтерді жария етуге құқылы емес. 9.3. Сақтандырудың құпиясы Сақтанушының (сақтандырылушының, пайда алушының) жазбаша келісімі негізінде үшінші тұлғаға ашылуы мүмкін. 9.4. Сақтандырушы сақтандырудың құпиясын құрайтын мәліметтерді жария еткен жағдайда, Сақтанушы (сақтандырылған, пайда алушы) келтірілген залалдың орнын толтыруды, ал тиісті жағдайларда – моральдық зиянның орнын толтыруды талап етуге құқылы.
10. СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 10.1. К правоотношениям, прямо не урегулированным настоящим Договором, применяется нормы действующего законодательства Республики Казахстан. 10.2. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны обязуются руководствоваться Правилами добровольного страхования Страховщика. Страхователь подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями указанных Правил страхования путем подписания настоящего договора. 10.3. Все споры и разногласия, возникающие в процессе реализации настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. В случае недостижения согласия, споры разрешаются в суде, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон. 10.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон (Страхователя и Страховщика). Все экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу. 10.7. В случае разночтений настоящего договора, преваляющим языком чтения считать – русский язык. 10.8. Стороны соглашаются, что электронный документ, отправленный через систему “Информационная система электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов “Documentolog PLATFORM/SRM”, признается равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью, и обладает теми же юридическими последствиями, когда такой электронный документ подписан ЭЦП уполномоченных лиц Сторон, и установлена подлинность такой электронной цифровой подписи (то есть, при определении положительного результата проверки ЭЦП и регистрационного свидетельства) в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 10.9. Подписанием Договора Страхователь подтверждает, что с положениями Правил ознакомлен и полностью согласен.	10. ШАРТ ТАЛАПТАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ЖАҒДАЙЛАРЫ МЕН ТӘРТІБІ. БАСҚА ШАРТТАР 10.1. Осы шартта тікелей реттелмеген құқықтық қатынастарға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормалары қолданылады. 10.2. Осы шартта реттелмеген барлық өзге мәселелер бойынша Тараптар Сақтандырушының ерікті сақтандыру қағидаларын басшылыққа алуға міндеттенеді. Сақтанушы осы шартқа қол қою арқылы көрсетілген сақтандыру Ережелерінің талаптарымен танысу және келісу фактісін растайды. 10.3. Осы шартты іске асыру процесінде туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктерді тараптар келіссөздер жолымен шешеді. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сотта шешіледі. 10.4. Осы шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар оларды жазбаша ресімдеген және Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда заңды күшіне ие болады. 10.5. Осы шартқа барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады. 10.6. Осы шарт тараптардың әрқайсысы (сақтанушы және сақтандырушы) үшін екі данада жасалды. Барлық даналар бірдей және бірдей заңды күшке ие. 10.7. Осы Шартты әр түрлі оқыған жағдайда орыс тілі басым болып саналады. 10.8. Тараптар "Documentolog PLATFORM/SRM" электрондық құжат айналымы және бизнес-процестерді автоматтандырудың ақпараттық жүйесі" жүйесі арқылы жіберілген электрондық құжат өз қолымен қол қойылған құжатқа тең деп танылатынына және мұндай электрондық құжатқа Тараптардың уәкілетті тұлғаларының ЭЦҚ-сы қол қойған және осындай электрондық цифрлық қолтаңбаның түпнұсқалығы анықталған кезде сол заңды салдарларға ие болатынына келіседі (яғни, ЭЦҚ тексерудің және тіркеу куәлігінің оң нәтижесін айқындау кезінде) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі. 10.9. Сақтанушы шартқа қол қою арқылы Ереженің ережелерімен танысқанын және толық келісетінін растайды.
Сақтандырушы / Страховщик в лице Руководителя дирекции продаж Муханбеткалиева Нургуль Канатовна (Документ на право подписи Действующей на основании Доверенности №30 от 26.06.2026г) _____МП/МО (подписант/қол қоюшы)	Сақтанушы / Страхователь Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq dental clinic" Директор ЖУСУПОВА МЕРУЕРТ ЕРСИНОВНА (Устав) _____МП/МО (подписант/қол қоюшы)

5544174-BCCL от 01.07.2026 ж./г.
Ортақ сақтандыру шартына № 1 қосымша
Приложение № 1 к Договору страхования

Список застрахованного имущества / Сақтандырылған мүліктің тізімі

Наименование имущества / Мүліктің атауы	Территория / Аумағы	Количество / Саны	Действительная стоимость / Нақты құны	Страховая сумма / Сақтандыру сомасы	Страховая премия / Сақтандыру премиясы (тенге)
Нежилое помещение	г. Астана, р-н Нұра, ул. Қазыбек Би, д. 41, н.п. 1, (РКА12025000 16856186)	1	81 226 184.00	81 226 184.00	77 164.00
Итого / Жалпы			81 226 184.00	81 226 184.00	77 164.00
Сақтандырушы / Страховщик в лице Руководителя дирекции продаж Муханбеткалиева Нургуль Канатовна (Документ на право подписи Действующей на основании Доверенности №30 от 26.06.2026г)			Сақтанушы / Страхователь Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq dental clinic" Директор ЖУСУПОВА МЕРУЕРТ ЕРСИНОВНА (Устав)		
_____ МП/МО (подписант/қол қоюшы)			_____ МП/МО (подписант/қол қоюшы)		

DOC ID KZDA9OX2026000060241547D48

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZDA9OX2026000060241547D48
Тип документа	Договор
Тема	Имущество 5544174-BCCL.docx, ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 544174-BCCL.docx
Статус	Подписан
Рег. Номер:	01/2128
Рег. Дата:	01.07.2026
Количество страниц	13
Подписи	2

Информация об отправителе

Отправитель	АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ SINOASIA B&R (СИНОАЗИЯ БИЭНДАР)"
IP-адрес	91.198.63.12

Информация о получателях

Получатель 1	ТОО "QAZAQ DENTAL CLINIC", 240740018363, Казахстан
--------------	--

Информация о подписантах

Подписал(а)	МУХАНБЕТКАЛИЕВА НУРГУЛЬ
Компания	АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ SINOASIA B&R (СИНОАЗИЯ БИЭНДАР)"
Должность	Руководитель Дирекции Продаж
IP-адрес	91.198.63.12
Email	nurgul.mukhanbetkalieva@sinoasia.kz
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Лицо, наделенное правом подписи
Подпись	MIIWoQYJ...8/PtzKA==
Дата подписания	01.07.2026 16:14
Подписал(а)	ЖУСУПОВА МЕРУЕРТ
Компания	ТОО "QAZAQ DENTAL CLINIC"
Должность	Директор
IP-адрес	95.58.222.192
Email	qazaqdentalclinic@gmail.com
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIIWMAYJ...NНерО6aY=



Дата подписания

01.07.2026 17:44

DOC ID KZDA9OX2026000060241547D48



DOC ID KZDA9OX2026000060241547D48
Электронный документ подписан в Documentolog Business

